

1502095-23.2020.8.26.0132
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Comarca: Catanduva
Foro: Foro de Catanduva
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado, Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO, JOSE FERNANDO CANDIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Catanduva
Foro de Catanduva
1ª Vara Criminal
Parque das Américas, 55, Catanduva - SP - cep 15800-032
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502095-23.2020.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502095-23.2020.8.26.0132
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado, Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO, JOSE FERNANDO CANDIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do Colendo Superior de Justiça, que assim dispõe: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (Tema Repetitivo 931, revisado, r. decisão de 24 de novembro de 2021).

Assim, nos termos da r. manifestação do órgão ministerial de pág. 147, a qual peço licença para adotar como fundamento de decidir, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSE FERNANDO CANDIDO DA SILVA, quanto à pena de multa.

Comunique-se, por ofício, ao r. Juízo de Direito das Execuções Criminais por onde tramita o processo de execução do(a) sentenciado(a).

Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Catanduva, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA